

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1737/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หล่มสัก

โจทก์

นายยิ้ม นนทา

จำเลย

นายยิ้ม นนทา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
ฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
371, 91, 32 ฯลฯฐานมีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนของนายทะเบียนประทับไว้ใน
ความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ปรับ 5,000 บาทฐานพาอาวุธปืน
ติดตัวไปในทางสาธารณะหมู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ อัน
เป็นบทหนักจำคุก 4 เดือน ปรับ 2,000 บาท รวมจำคุก 1 ปี 4 เดือนและปรับ 7,000
บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 8 เดือน ปรับ 3,500 บาท
โทษจำคุกรอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ
พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสองตอนแรก

แก้ไขแล้ว ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืน จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 4 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 8 เดือนโดยไม่ปรับจำเลย
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะพิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้
ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะพิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้
ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ